

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 13 chaâbane 1425 – 28 septembre 2004

147^{ème} année

N° 78

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Attribution de l'Ordre de la République..... 2787

Premier Ministère

Nomination d'un président de chambre d'appel au tribunal administratif..... 2787

Nomination de conseillers au tribunal administratif..... 2787

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un chef de division..... 2788

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2004-2222 du 21 septembre 2004, portant ratification du protocole de coopération dans les domaines du développement social entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie... 2788

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 septembre 2004, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques..... 2788

Ministère de la Défense Nationale

Détachement de magistrats..... 2788

Nomination du président du tribunal militaire permanent du Kef..... 2789

Nomination du président du tribunal militaire permanent de Sfax..... 2789

Ministère des Finances

Décret n° 2004-2227 du 21 septembre 2004, complétant et modifiant le décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations..... 2789

Nomination d'un directeur.....	2790
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 21 septembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2790
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2004-2229 du 21 septembre 2004, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence nationale de protection de l'environnement.....	2790
Maintien en activité dans le secteur public.....	2791
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Décret n° 2004-2233 du 21 septembre 2004, portant approbation du statut particulier du personnel de la société tunisienne des industries de raffinage.....	2791
Nomination d'un directeur.....	2792
Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 25 septembre 2004, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux carburants pour automobiles.....	2792
Ministère des Technologies de la Communication et du Transport	
Décret n° 2004-2235 du 21 septembre 2004, portant approbation du statut particulier des agents du centre national de l'informatique.....	2793
Décret n° 2004-2236 du 21 septembre 2004, fixant les catégories de motocycles soumis à la réception, l'homologation et l'immatriculation.....	2794
Ministère des Sports	
Décret n° 2004-2237 du 21 septembre 2004, portant composition et prérogatives des commissions nationales permanentes de coordination et de consultation.....	2794
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chef de service hospitalo-universitaire.....	2796
Nomination de chefs de service hospitalo-sanitaire.....	2796
Maintien en activité dans le secteur public.....	2796
Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité	
Maintien en activité dans le secteur public.....	2796
Ministère de l'Education et de la Formation	
Décret n° 2004-2244 du 21 septembre 2004, modifiant et complétant le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur.....	2796
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.....	2797
Nomination d'un directeur.....	2798
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.....	2798
Nomination d'un sous-directeur.....	2798
Nomination d'un chef de service.....	2798
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie	
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur.....	2798
Nomination du directeur du centre des études islamiques de Kairouan.....	2798
Nomination de directeurs d'instituts supérieurs.....	2798
Nomination d'un directeur d'école supérieure.....	2798
Nomination de secrétaires principaux d'université.....	2798
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A)..	2799
Nomination d'un directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B)..	2799
Nomination d'un directeur de bibliothèque.....	2799
Maintien en activité dans le secteur public.....	2799

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ATTRIBUTION DE L'ORDRE DE LA REPUBLIQUE Par décret n° 2004-2212 du 21 septembre 2004.

L'Ordre de la République est attribué, à compter du 25 juillet 2004, aux personnes dont les noms suivent :

Grand Cordon :

Messieurs :

Ali Chaouch

Mohamed Bouchiha

Ismaïl Boulehya

Abdessalem Jrad

Hédi Djilani

Abdelbaki Bacha

Mohamed El Aziz Miled

Abderraouf El Kateb

Grand Officier :

Madame et Messieurs :

Alifa Farouk

Chedly Laroussi

Mohamed Habib Haddad

Mohamed Gueddiche

Mongi Safra

Echikh Mohamed Habib Ibn Al Kouja

Sadok Fayala

Taïeb Loumi

Général de brigade Rachid Ammar

Commandeur :

Mesdames et Messieurs :

Montassar Ouaili

Moncef Bouden

Moncef Ben Saïd

Mongi Chouchene

Moncef Hergueli

Saïda Chtioui

Saloua Labbene

Sadok Korbi

Hatem Ben Salem

Khalil Laâjimi

Slaheddine Makhoulf

Amor Ben Mahmoud

Aziza Htira

Mohamed Habib Youssef

Général de brigade Mohamed Hédi Abdelkefi

Chedly Sahli

Hichem El Hajji

Mohamed Mongi Katlene

Neji M'hiri

Abdelwaheb Ben Ayed

Moncef M'zabi

Habib Makni

Fethi Hachicha

Ferid Abbes

Officier :

Mesdames et Messieurs :

Mahmoud M'hiri

Karim Chetoui

Hafedh Zouari

Rafiaâ Ben Ezzeddine épouse Zhioua

Annonciade Denise Josette Parrinello.

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2213 du 21 septembre 2004.

Monsieur Mohamed Ennaifer, conseiller au tribunal administratif, est chargé des fonctions de président de chambre d'appel.

Par décret n° 2004-2214 du 21 septembre 2004.

Monsieur Imed Hazgui, conseiller adjoint, est nommé au grade de conseiller au tribunal administratif.

Par décret n° 2004-2215 du 21 septembre 2004.

Madame Sonia Ben Ammar, conseiller adjoint, est nommée au grade de conseiller au tribunal administratif.

Par décret n° 2004-2216 du 21 septembre 2004.

Monsieur Mohamed Ridha Laâfif, conseiller adjoint, est nommé au grade de conseiller au tribunal administratif.

Par décret n° 2004-2217 du 21 septembre 2004.

Mademoiselle Donia Ben Romdhane, conseiller adjoint, est nommée au grade de conseiller au tribunal administratif.

Par décret n° 2004-2218 du 21 septembre 2004.

Madame Malika Jandoubi, conseiller adjoint, est nommée au grade de conseiller au tribunal administratif.

Par décret n° 2004-2219 du 21 septembre 2004.

Monsieur Lotfi Chaâlali, conseiller adjoint, est nommé au grade de conseiller au tribunal administratif.

Par décret n° 2004-2220 du 21 septembre 2004.

Monsieur Fadhel Mkaouer, conseiller adjoint, est nommé au grade de conseiller au tribunal administratif.

**MINISTERE DE L'INTERIEUR
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL**

NOMINATION

Par décret n° 2004-2221 du 21 septembre 2004.

Monsieur Abdeljelil Zekhama, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division du conseil régional au gouvernorat de Monastir, avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

**MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES**

**Décret n° 2004-2222 du 21 septembre 2004,
portant ratification du protocole de coopération
dans les domaines du développement social entre
le gouvernement de la République Tunisienne et le
gouvernement du Royaume Hachémite de
Jordanie.**

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le protocole de coopération dans les domaines du développement social, conclu, à Tunis le 2 août 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le protocole de coopération dans les domaines du développement social, conclu, à Tunis le 2 août 2004, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

**Arrêté du ministre des affaires étrangères du 21
septembre 2004, portant ouverture d'un examen
professionnel sur épreuves pour la titularisation
des agents temporaires de la catégorie "B" dans
le grade de secrétaire dactylographe du corps
administratif commun des administrations
publiques.**

Le ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier des agents du corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, portant statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 25 avril 2001, fixant les modalités d'organisation d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des affaires étrangères, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Les épreuves se dérouleront le 23 novembre 2004 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 23 octobre 2004.

Art. 4. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un (1).

Tunis, le 21 septembre 2004.

Le ministre des affaires étrangères

Habib Ben Yahia

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

DETACHEMENT

Par décret n° 2004-2223 du 21 septembre 2004.

Monsieur Belgacem Ben Saïd, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent du Kef) pour une autre période d'un an à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-2224 du 21 septembre 2004.

Monsieur Tijani Abid, magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Sfax) pour une autre période d'un an à compter du 1^{er} octobre 2004.

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2225 du 21 septembre 2004.

Monsieur Belgacem Ben Saïd, magistrat de troisième grade, est désigné de nouveau président du tribunal militaire permanent du Kef pour une période d'un an à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-2226 du 21 septembre 2004.

Monsieur Tijani Abid, magistrat de troisième grade, est désigné de nouveau président du tribunal militaire permanent de Sfax pour une période d'un an à compter du 1^{er} octobre 2004.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2004-2227 du 21 septembre 2004, complétant et modifiant le décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment son article 30, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 30 du code d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2002-2144 du 30 septembre 2002,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont ajoutés à la liste n° 1 annexée au décret n° 94-1031 du 2 mai 1994 susvisé, les équipements suivants :

N° du tarif	Libellé
Ex 73-08	Panneaux multicouches isolants destinés aux constructions d'élevage,
Ex-73-10	Bidons à lait en acier inoxydable d'une capacité de 40 litres,
Ex 73-21	Appareils de chauffage pour couvoirs de volailles,
Ex 84-15	Appareils de refroidissement et équipements de conditionnement d'air à l'intérieur des constructions destinées à l'élevage des animaux,
Ex 84-18	Groupe frigorifiques pour chambres froides,
Ex 84-22	Appareils de lavage des caisses en plastique,
Ex 84-36	Appareils de broyage et de mouture des matières organiques,
Ex 84-38	Equipements complets d'abattage et de nettoyage des volailles,
Ex 84-51	Appareils de lavage des filets de pêche,
Ex 84-67	Appareils à moteur pour la récolte des olives,
Ex 90-15	Unité d'enregistrements géophysiques.

Art. 2. - Sont ajoutés à la liste n° II annexée au décret n° 94-1031 du 2 mai 1994 susvisé, les équipements suivants :

N° du tarif	Libellé
Ex 73-09	Citernes en acier inoxydable d'une capacité supérieure ou égale à 800 litres,
Ex 84-14	Ventilateur destiné à être utilisé à l'intérieur des constructions pour l'élevage des animaux.

Art. 3. - Sont insérées à la liste n° I annexée au décret n° 94-1031 du 2 mai 1994 susvisé, les modifications suivantes :

Ancien n° du tarif	Ancien Libellé	Nouveau n° du tarif	Nouveau libellé
Ex 39-23	Caisses en plastique d'une capacité supérieure à 400 litres utilisées pour le transport des fruits et légumes.	Sans changement	Caisses en plastique d'une capacité supérieure ou égale à 250 litres pour le transport des fruits et légumes
Ex 73-07	Tubes et tuyaux en acier inoxydable pour équipement de laiterie.	De Ex 73-04 à Ex 73-06	Sans changement.

Art. 4. - Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-2228 du 21 septembre 2004.

Monsieur Ammar Douzi, administrateur conseiller à la manufacture des tabacs de Kairouan (ministère des finances), est nommé directeur des approvisionnements.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 21 septembre 2004, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2001-1748 du 1^{er} août 2001,

Vu l'arrêté du 25 octobre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps des ingénieurs des administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel qu'il a été modifié et complété par l'arrêté du 9 décembre 2002.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 25 novembre 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, conformément aux conditions prévues par l'arrêté susvisé.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) seul poste dans la spécialité de pédologie.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 25 octobre 2004.

Art. 4. - Les dossiers des candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Tunis, le 21 septembre 2004.

*Le ministre des domaines de l'Etat
et des affaires foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Décret n° 2004-2229 du 21 septembre 2004, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence nationale de protection de l'environnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code de travail, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992 et la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 89-51 du 14 mars 1989, relative au service national, telle que modifiée par la loi n° 92-53 du 9 juin 1992,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, relative à la réparation des dommages dues aux accidents de travail et aux maladies professionnelles, telle que modifiée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu le décret n° 86-936 du 6 octobre 1986, fixant le régime de travail en séance unique dans les offices et les entreprises publiques à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice des agents de l'Etat et des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques à titre professionnel rémunéré, tel que complété par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 95-1085 du 19 juin 1995, fixant les jours fériés permettant un congé aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel que complété par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998, le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999 et le décret n° 2002-2199 du 7 octobre 2002,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l'étranger applicable au personnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes ainsi que l'octroi des avantages consentis à ce titre,

Vu le décret n° 2002-2129 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publique, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants public dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Le statut particulier du personnel de l'agence nationale de protection de l'environnement annexé au présent décret est approuvé.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2230 du 21 septembre 2004.

Monsieur Mohamed Habib Ben Hamouda, professeur de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une quatrième année à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-2231 du 21 septembre 2004.

Madame Sabine Chennoufi, maître assistant de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est maintenue en activité pour une deuxième année à compter du 1^{er} octobre 2004.

Par décret n° 2004-2232 du 21 septembre 2004.

Madame Alia Binous, assistant de l'enseignement supérieur agricole au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est maintenue en activité pour une deuxième année à compter du 1^{er} octobre 2004.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE

Décret n° 2004-2233 du 21 septembre 2004, portant approbation du statut particulier du personnel de la société tunisienne des industries de raffinage.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative aux régimes de sécurité sociale,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu le décret n° 77-467 du 11 mai 1977, fixant l'organisation administrative et financière de la société tunisienne des industries de raffinage, tel que modifié par le décret n° 91-178 du 30 janvier 1991,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2199 du 7 octobre 2002, portant modification du décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le statut particulier du personnel de la société tunisienne des industries de raffinage, annexé au présent décret, est approuvé.

Art. 2. - Le ministre de l'industrie et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2004-2234 du 21 septembre 2004.

Monsieur Samir Rekik, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur des industries de l'habillement à la direction générale du textile et de l'habillement au ministère de l'industrie et de l'énergie.

Arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 25 septembre 2004, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux carburants pour automobiles.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises, des produits alimentaires et des récoltes,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment ses articles 2, 9 et 10,

Vu la loi n° 91-45 du 1^{er} juillet 1991, relative aux produits pétroliers et notamment son article 22,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993, la loi n° 95-42 du 24 avril 1995 et la loi n° 99-41 du 10 mai 1999,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay round,

Vu le décret n° 83-724 du 4 août 1983, fixant les catégories de normes et les modalités de leur élaboration et de leur diffusion,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 10 juin 1991, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux produits pétroliers,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 10 juillet 1992, portant homologation d'une norme tunisienne relative aux spécifications du supercarburant sans plomb,

Vu les résultats de l'enquête publique relative aux normes objet du présent arrêté, annoncée au bulletin officiel de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,

Vu le rapport de la directrice générale de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Arrête :

Article premier. - Sont homologuées, les normes tunisiennes suivantes :

- NT 04.46 (2001) : Supercarburant - exigences et méthodes d'essai,

- NT 04.47 (2001) : Essence normale - exigences et méthodes d'essai,

- NT 04.49 (2003) : Carburants pour automobiles - combustible pour moteur diesel (gazole) - exigences et méthodes d'essai,

- NT 04.54 (2001) : Supercarburant sans plomb - exigences et méthodes d'essai.

Art. 2. - Les normes visées à l'article premier du présent arrêté sont d'application obligatoire pour les producteurs, les commerçants, les importateurs, les transporteurs, les distributeurs et les services publics.

Sous réserve des dérogations prévues par l'article 16 de la loi susvisée n° 82-66 du 6 août 1982, la référence aux normes homologuées, prévues à l'article premier du présent arrêté ou la mention explicite de leur application est obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges des marchés passés par l'Etat, les conseils régionaux, les communes, les établissements publics et les entreprises publiques.

Art. 3. - Les normes prévues à l'article premier du présent arrêté prennent effet trois mois à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4. - Les contraventions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur en matière de répression des fraudes.

Art. 5. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment celles des normes tunisiennes : NT 04.46 (1990), NT 04.47 (1990), NT 04.49 (1990) et NT 04.54 (1992) homologuées par les arrêtés susvisés du ministre de l'économie nationale.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié dans la partie officielle du bulletin de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle.

Tunis, le 25 septembre 2004.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES TECHNOLOGIES
DE LA COMMUNICATION
ET DU TRANSPORT**

**Décret n° 2004-2235 du 21 septembre 2004,
portant approbation du statut particulier des
agents du centre national de l'informatique.**

Le Président de la République,

Sur proposition du ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-28 du 3 avril 1999 et la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-38 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976, telle que modifiée par la loi n° 94-115 du 31 octobre 1994 et notamment les articles 35 à 42 portant création du centre national de l'informatique,

Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, tel que modifié par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,

Vu le décret n° 76-590 du 12 juillet 1976, relatif à l'organisation administrative et financière du centre national de l'informatique, tel que modifié par le décret n° 79-756 du 21 septembre 1979 et le décret n° 2000-2284 du 10 octobre 2000,

Vu le décret n° 86-936 du 6 octobre 1986, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les offices, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 95-1085 du 19 juin 1995, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat des collectivités et des établissements publics à caractères administratifs,

Vu le décret n° 98-1875 du 28 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministère,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, relatif à la tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le statut particulier des agents du centre national de l'informatique, annexé au présent décret, est approuvé.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des technologies de la communication et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2004-2236 du 21 septembre 2004, fixant les catégories de motocycles soumis à la réception, l'homologation et l'immatriculation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2001-101 du 22 octobre 2001 et notamment son article 72,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 99-2876 du 27 décembre 1999, fixant les catégories de motocycles soumis à la réception, l'homologation et l'immatriculation,

Vu le décret n° 2002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement des structures relevant de l'ex-ministère du transport au ministère des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, du commerce et de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les dispositions des articles 62 et 63 du code de la route relatives à la réception, l'homologation et l'immatriculation des véhicules s'appliquent aux catégories de motocycles suivants :

- les vélomoteurs,
- les motocyclettes,
- les tricycles et quadricycles à moteur.

Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 99-2876 du 27 décembre 1999 sont abrogées.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, du commerce, de l'industrie et de l'énergie et des technologies de la communication et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES SPORTS

Décret n° 2004-2237 du 21 septembre 2004, portant composition et prérogatives des commissions nationales permanentes de coordination et de consultation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des sports,

Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives,

Vu la loi n° 94-104 du 3 août 1994, portant organisation et développement de l'éducation physique et des activités sportives et notamment son article 11,

Vu le décret n° 2003-811 du 7 avril 2003, fixant les attributions du ministère des sports,

Vu le décret n° 2003-1149 du 26 mai 2003, portant organisation du ministère des sports,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Chapitre premier

Dispositions communes

Article premier. - En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 94-104 du 3 août 1994 susvisée, sont créées les commissions nationales permanentes de coordination et de consultation suivantes :

- la commission nationale de l'éducation physique et des activités sportives,
- la commission nationale de la formation des cadres,
- la commission nationale mixte de l'organisation des manifestations sportives,
- la commission nationale des infrastructures sportives.

Art. 2. - Le ministre chargé des sports, ou son délégué, assure la présidence des commissions nationales permanentes de coordination et de consultation.

Art. 3. - Les commissions nationales permanentes de coordination et de consultation peuvent créer des commissions régionales permanentes ou non permanentes.

Art. 4. - Les membres des commissions nationales permanentes de coordination et de consultation sont nommés par décision du ministre chargé des sports sur proposition des ministères, des établissements et des structures concernés.

Art. 5. - Chaque commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an et chaque fois que cela s'avère nécessaire, pour délibérer sur les questions figurant à un ordre de jour communiqué à l'ensemble de ses membres avant la tenue de la réunion. La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres, faute de quorum, une deuxième réunion est tenue les dix (10) jours qui suivent pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 6. - Les avis et les propositions de chaque commission sont adoptés à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7. - L'ordre du jour de chaque commission est établi par son président et le secrétariat de la commission est assuré par le ministère des sports qui désigne un secrétaire permanent chargé de préparer l'ordre du jour, d'adresser les convocations, de rédiger les procès-verbaux et d'une manière générale de préparer les travaux de la commission et d'en conserver les archives.

Chapitre II

Dispositions spéciales

Art. 8. - La commission nationale de l'éducation physique et des activités sportives comprend les membres suivants :

- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- un représentant du ministère des affaires sociales et de la solidarité,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- un représentant du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,
- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant du ministère de l'emploi,
- un représentant du ministère des sports,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du comité olympique tunisien,
- un représentant de chaque fédération sportive,
- un représentant de l'observatoire national du sport.

Art. 9. - La commission nationale de l'éducation physique et des activités sportives assure l'étude et la proposition des moyens appropriés à l'application des orientations nationales susceptibles de renforcer l'organisation et le développement des secteurs de l'éducation physique et des activités sportives conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 10. - La commission nationale de la formation des cadres comprend les membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- un représentant du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,
- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant du ministère des sports,
- un représentant de l'observatoire national du sport,
- un représentant de chaque institut supérieur soumis à la tutelle du ministère des sports,
- un représentant du centre national de formation et de recyclage des cadres sportifs.

Art. 11. - La commission nationale de la formation des cadres assure l'étude et la proposition des moyens appropriés à la coordination notamment dans les secteurs de l'organisation des stages, des séminaires, de la promotion de la recherche scientifique dans le domaine sportif, de la fixation des spécialités sportives, du renforcement de la coopération internationale et de l'étude des méthodes de la formation continue.

Elle est, en outre, chargée de l'étude des procédures susceptibles de dynamiser la formation des cadres, et de la concorder avec les données pédagogiques et techniques récentes.

Art. 12. - La commission nationale mixte de l'organisation des manifestations sportives comprend les membres suivants :

- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- un représentant du ministère des affaires sociales et de la solidarité,
- un représentant du ministère de la défense nationale,
- deux représentants du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance,
- un représentant du ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,
- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant du ministère des sports,
- un représentant du ministère des finances,
- deux représentants du comité olympique tunisien,
- un représentant de chaque fédération sportive,
- un représentant de l'observatoire national du sport.

Art. 13. - La commission nationale mixte de l'organisation des manifestations sportives assure l'étude et la proposition des moyens appropriés à la bonne organisation des matchs et des manifestations sportives nationales et internationales et à leur couverture de sécurité, de santé et de l'information.

Art. 14. - La commission nationale des infrastructures sportives comprend les membres suivants :

- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- un représentant du ministère des affaires sociales et de la solidarité,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
- un représentant du ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère de l'éducation et de la formation,
- un représentant du ministère des sports,

- un représentant du ministère des finances,
- un représentant de chaque fédération sportive,
- un représentant de l'observatoire national du sport.

Art. 15. - La commission nationale des infrastructures sportives assure l'étude et la proposition des moyens appropriés au choix de l'emplacement et des descriptions des infrastructures sportives, leurs modalités de fonctionnement et d'exploitation et la fixation des règlements de leur maintenance.

Art. 16. - Le ministre des sports et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2238 du 21 septembre 2004.

Le docteur Zouari Mounir, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'institut Mohamed Taieb Kassab d'orthopédie de Kassar Saïd (service des urgences).

Par décret n° 2004-2239 du 21 septembre 2004.

Le docteur Mdimegh Lilia, médecin spécialiste de la santé publique, est chargée des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital régional de Ksar Hellal (service de radiologie).

Par décret n° 2004-2240 du 21 septembre 2004.

Le docteur Belghouthi Ezzeddine, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de circonscription de Bouhajla (service de médecine).

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2241 du 21 septembre 2004.

Le docteur Karoui Mongi, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Charles Nicolle, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} novembre 2004.

Par décret n° 2004-2242 du 21 septembre 2004.

Le docteur Khaldi Mohamed Moncef, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'institut national de neurologie, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1^{er} janvier 2005.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2243 du 21 septembre 2004.

Monsieur Tahar Seffen, administrateur général, est maintenu en activité pour une quatrième année à compter du 1^{er} décembre 2004.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Décret n° 2004-2244 du 21 septembre 2004, modifiant et complétant le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'éducation et de la formation et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2000-305 du 31 janvier 2000,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est ajouté au décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998 susvisé l'article 2 (bis) comme suit :

Article 2 (bis) : Les enseignants exerçant dans les établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation et de la formation sont soumis à des inspections pédagogiques périodiques. Cette périodicité est fixée par arrêté du ministre de l'éducation et de la formation.

Art. 2. - Sont abrogées les dispositions des articles 5 (bis), 6 et 11 du décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998 susvisé et remplacées ainsi qu'il suit :

Article 5 (bis) (nouveau) : La promotion au grade de professeur principal hors classe est attribuée aux candidats internes après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert :

- aux professeurs principaux assurant un enseignement justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à treize (13) sur vingt (20).

- aux professeurs principaux chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont détachés et justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant au moins treize (13) sur vingt (20) de moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et note professionnelle. A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle et 10 comme note pédagogique.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le nombre de postes mis en concours est ouvert chaque année dans la limite de 20% du nombre total des professeurs principaux remplissant les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal hors classe s'effectue dans la limite de 20% du nombre des candidats au concours.

Le nombre des professeurs principaux hors classe ne peut excéder 40% de l'effectif des professeurs principaux.

Les professeurs principaux hors classe sont nommés par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle vis à vis des professeurs concernés.

Article 6 : (nouveau) : La promotion au grade de professeur principal est attribuée aux candidats internes après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert :

- aux professeurs titulaires dans leur grade, assurant un enseignement et ayant la maîtrise ou des titres ou des diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à douze (12) sur vingt (20).

- aux professeurs titulaires dans leur grade et chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel ou qui sont détachés, ayant la maîtrise ou des titres ou des diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins sept (7) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant au moins douze (12) sur vingt (20) de moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et note professionnelle. A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note professionnelle et 10 comme note pédagogique.

Les modalités d'organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année dans la limite de 20% de l'effectif des professeurs qui remplissent les conditions susvisées. La promotion au grade de professeur principal s'effectue dans la limite de 20% du nombre des candidats au concours.

Le nombre des professeurs principaux ne peut excéder 40% de l'effectif des professeurs.

Les professeurs principaux sont nommés par arrêté du ministre qui exerce le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle vis à vis des professeurs concernés.

Article 11 (nouveau). - Les professeurs principaux hors classe et les professeurs principaux sont confirmés dans leurs grades à compter de la date de leur nomination.

Les professeurs sont astreint à un stage qui dure deux années prorogé d'un an. A l'issue de la période de stage, ils sont soit titularisés soit reversés dans leur garde d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté, soit licenciés lorsqu'ils n'appartenaient pas à l'administration, et ce, au vu d'un rapport d'inspection pédagogique pour les enseignants relevant du ministère de l'éducation et de la formation ou d'un rapport du chef de l'établissement de l'enseignement supérieur et de recherche concerné pour les enseignants relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, selon le cas et après avis de la commission administrative paritaire concernée.

Les professeurs sont astreints à un stage d'une année renouvelable une seule fois s'ils justifient :

- d'une ancienneté d'un an au moins dans l'enseignement avant leur recrutement, ou ayant suivi un cycle de préparation au concours mentionné à l'article 7 susvisé dans la spécialité concernée,

- ou ayant obtenu le master ou le diplôme d'études approfondies en langue, lettres et civilisation anglaises ou le master spécialisé ou le diplôme d'études supérieures spécialisées en langue anglaise pour ceux recrutés comme professeurs de langue anglaise ou ayant obtenu le master ou le diplôme d'études approfondies ou le diplôme d'ingénieur en informatique pour ceux recrutés comme professeurs en informatique.

Art. 3. - Les ministres de l'éducation et de la formation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 2004.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2245 du 21 septembre 2004.

Est accordée à Monsieur Ftouh Daoud, inspecteur général de l'éducation, chargé des fonctions de directeur de l'inspection du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire à l'inspection générale de l'éducation au ministère de l'éducation et de la formation, la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-2246 du 21 septembre 2004.

Est accordée à Monsieur Amor Bennour, inspecteur général de l'éducation, chargé des fonctions de directeur des études et de la recherche à l'inspection générale de l'éducation au ministère de l'éducation et de la formation, la classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-2247 du 21 septembre 2004.

Monsieur Mohamed Zoghalmi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur de l'enseignement privé au ministère de l'éducation et de la formation.

Par décret n° 2004-2248 du 21 septembre 2004.

Est accordée à Monsieur Hassen Berriri, professeur de l'enseignement secondaire technique, chargé des fonctions de sous-directeur des affaires administratives et financières à la direction régionale de l'enseignement de Sousse, la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.

Par décret n° 2004-2249 du 21 septembre 2004.

Est accordée à Monsieur Mohamed Ben Ali, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions d'inspecteur principal adjoint à l'inspection générale administrative et financière au ministère de l'éducation et de la formation, la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-2250 du 21 septembre 2004.

Monsieur Sadok Ouarech, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de sous-directeur du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire à la direction régionale de l'enseignement à Siliana.

Par décret n° 2004-2251 du 21 septembre 2004.

Monsieur Mohamed Trabelsi, professeur principal de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de chef de service de la planification, des bâtiments et de l'équipement à la direction régionale de l'enseignement de Sousse.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2004-2252 du 21 septembre 2004.

La classe exceptionnelle à l'emploi de directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Mohamed Fadhel Ben Jemia, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargé des fonctions de directeur des examens et des concours universitaires à la direction générale de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Par décret n° 2004-2253 du 21 septembre 2004.

Monsieur Harrath Bouallagui, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur du centre des études islamiques de Kairouan, pour une nouvelle période, à compter du 3 août 2004.

Par décret n° 2004-2254 du 21 septembre 2004.

Madame Manoubia Meski épouse Barkaoui, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de directeur de l'institut supérieur des langues appliquées et d'informatique de Nabeul, à compter du 5 juillet 2004.

Par décret n° 2004-2255 du 21 septembre 2004.

Monsieur Mohamed Nazih Rhimi, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Kasserine, à compter du 30 juin 2004.

Par décret n° 2004-2256 du 21 septembre 2004.

Monsieur Hamadi Ben Naceur, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Mahdia pour une nouvelle période, à compter du 31 juillet 2004.

Par décret n° 2004-2257 du 21 septembre 2004.

Monsieur Mohamed Mhamdi, technologue, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Béja, à compter du 30 juin 2004.

Par décret n° 2004-2258 du 21 septembre 2004.

Monsieur Chokri Mamoghli, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales de Tunis, à compter du 3 août 2004, pour une nouvelle période.

Par décret n° 2004-2259 du 21 septembre 2004.

Monsieur Rachid Gari, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur des affaires financières à la direction des services communs à l'université Ezzitouna.

Par décret n° 2004-2260 du 21 septembre 2004.

Monsieur Othman Trabelsi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'université pour exercer les fonctions de sous-directeur de la recherche scientifique, de la coopération internationale et de l'évaluation universitaire à la direction des affaires académiques et du partenariat scientifique à l'université Ezzitouna.

Par décret n° 2004-2261 du 21 septembre 2004.

Monsieur Mohamed Larbi Ben Ayed, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (A) à la cité universitaire Sidi Mansour Sfax.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2004-2262 du 21 septembre 2004.

Madame Amina Zmerli épouse Bacha, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie (B) au foyer universitaire Bardo III.

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2004-2263 du 21 septembre 2004.

Madame Hajer Ben Rabaâ épouse Hendaoui, bibliothécaire, est chargée des fonctions de directeur de bibliothèque d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut des hautes études commerciales.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 92-1353 du 20 juillet 1992, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2004-2264 du 21 septembre 2004.

Monsieur Mansour Salem, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2004.